

بحث بعنوان:

حجية الأدلة المحاسبية الرقمية في التحكيم المالي الإلكتروني

**The Evidentiary Weight of Digital Accounting
Evidence in Electronic Financial Arbitration**

إعداد الباحث:

عبد المجيل أحمد جميل الخروبي

إشراف الدكتور:

إسكندر محمود حسين نشوان

قُدِّمَ هذا البحث استكمالاً لمتطلبات مساق التحكيم المالي ضمن برنامج ماجستير (المحاسبة والتحكيم المالي) بكلية الإدارة والتمويل في جامعة الأقصى بغزة

1447هـ - 2026م

فهرس المحتويات

رقم الصفحة	قائمة المحتويات
1	المقدمة
1	الفصل الأول: الإطار العام للبحث
1	أولاً: خلفية البحث وأهميته
2	ثانياً: مبررات اختيار الموضوع
2	ثالثاً: منهج البحث
2	رابعاً: هيكل البحث
3	الفصل الثاني: التحكم المالي الإلكتروني
3	تمهيد
3	أولاً: مفهوم التحكم المالي الإلكتروني
4	ثانياً: مبادئ التحكم المالي الإلكتروني
4	ثالثاً: خصائص التحكم المالي الإلكتروني
5	رابعاً: إجراءات التحكم المالي الإلكتروني
5	خامساً: مزايا التحكم المالي الإلكتروني
5	سادساً: عيوب التحكم المالي الإلكتروني
5	خلاصة الفصل
6	الفصل الثالث: الأدلة المحاسبية الرقمية
6	تمهيد
6	أولاً: مفهوم الأدلة المحاسبية الرقمية
6	ثانياً: أنواع الأدلة المحاسبية الرقمية
7	ثالثاً: خصائص الأدلة المحاسبية الرقمية

7	رابعاً: مصادر الأدلة المحاسبية الرقمية
8	خامساً: مخاطر وتحديات الأدلة المحاسبية الرقمية
8	خلاصة الفصل
9	الفصل الرابع: حجية الأدلة المحاسبية الرقمية في التحكيم المالي الإلكتروني
9	تمهيد
9	أولاً: مفهوم الحجية في الإثبات
9	ثانياً: مدى قبول الأدلة الرقمية أمام هيئات التحكيم
10	ثالثاً: معايير تقييم الأدلة المحاسبية الرقمية
11	رابعاً: دور الخبير المحاسبي في تقييم الأدلة
11	خامساً: أثر الأدلة المحاسبية الرقمية على قرارات التحكيم
11	سادساً: حالة عملية تطبيقية (نزاع مالي باستخدام أدلة رقمية)
12	خلاصة الفصل
13	الفصل الخامس: النتائج والتوصيات
13	تمهيد
13	أولاً: النتائج
14	ثانياً: التوصيات
15	الخاتمة
16	قائمة المراجع
16	أولاً: المراجع العربية
17	ثانياً: المراجع الأجنبية

المقدمة:

الحمد لله رب العالمين، الذي علّم الإنسان ما لم يعلم، وأفاض عليه من نعمه الظاهرة والباطنة، والصلاة والسلام على معلم البشرية وسيد الأنام، سيدنا محمد وعلى آله وصحبه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين.. أما بعد:

يأتي هذا البحث ليتناول قضية جوهرية تجمع بين التحكيم المالي والتدقيق، وهي "حجية الأدلة المحاسبية الرقمية في التحكيم المالي الإلكتروني"، سعياً لتقديم رؤية علمية تواكب التحولات الرقمية في بيئة الأعمال المعاصرة.

الفصل الأول

الإطار العام للبحث

أولاً: خلفية البحث وأهميته:

شهد العالم في السنوات الأخيرة تطوراً هائلاً في مجال التكنولوجيا الرقمية والاتصالات، الأمر الذي انعكس بشكل مباشر على طبيعة المعاملات المالية والتجارية، حيث أصبحت تتم في بيئة إلكترونية تعتمد على السرعة والدقة وتقليل التكاليف. وقد أدى هذا التحول إلى ظهور أنماط حديثة من تسوية المنازعات، من أبرزها التحكيم المالي الإلكتروني الذي يُعد امتداداً للتحكيم التقليدي، إلا أنه يتميز باستخدام الوسائل الرقمية في إدارة إجراءات النزاع والفصل فيه (UNCITRAL, 2016).

وفي ظل هذا التطور، برزت الأدلة المحاسبية الرقمية كعنصر أساسي في الإثبات داخل البيئة الإلكترونية، حيث لم تعد المستندات الورقية هي الوسيلة الوحيدة للاحتجاج، بل أصبحت البيانات الإلكترونية مثل التقارير المالية الإلكترونية، وسجلات الأنظمة المحاسبية، والمراسلات الإلكترونية، وسجلات التدقيق الإلكتروني تمثل أدوات جوهرية في دعم المراكز القانونية والمالية للأطراف. وقد أكد (Mason & Seng, 2017) أن الأدلة الإلكترونية أصبحت تحتل مكانة متقدمة في الإثبات القانوني مع تطور النظم الرقمية وتعدد المعاملات.

كما أن هذه الأدلة، رغم أهميتها، تثير العديد من الإشكاليات المتعلقة بحجيتها ومدى قبولها أمام هيئات التحكيم، خاصة في ظل ما قد تتعرض له من مخاطر التلاعب أو التغيير أو فقدان المصادقية، مما يجعل مسألة التحقق من سلامتها أمراً بالغ الأهمية. وفي هذا السياق،

تشير الدراسات إلى أن قوة الدليل الرقمي ترتبط بمدى سلامة النظام الإلكتروني وإمكانية تتبع البيانات والتحقق من مصدرها (Casey, 2011).

ثانياً: مبررات اختيار الموضوع:

تم اختيار هذا الموضوع نظراً للأهمية المتزايدة التي أصبحت تحتلها البيئة الرقمية في إدارة المعاملات المالية والقانونية، وما نتج عنها من تطور في وسائل الإثبات والتحكيم. كما أن التحول نحو التحكيم المالي الإلكتروني فرض واقعاً جديداً يتطلب دراسة دقيقة لطبيعة الأدلة المحاسبية الرقمية ومدى حجيتها في الإثبات. بالإضافة إلى ذلك، فإن ندرة الدراسات المتخصصة التي تجمع بين الجوانب المحاسبية والقانونية والتقنية في هذا المجال شكلت دافعاً مهماً لاختيار هذا الموضوع، بهدف الإسهام في سد هذه الفجوة العلمية وتقديم رؤية تحليلية متكاملة.

ثالثاً: منهج البحث:

تم اعتماد المنهج الوصفي التحليلي، من خلال دراسة المفاهيم الأساسية المتعلقة بالتحكيم المالي الإلكتروني والأدلة المحاسبية الرقمية في التدقيق وتحليلها، مع الربط بين الجوانب القانونية والمحاسبية والتقنية، بهدف الوصول إلى فهم دقيق لطبيعة حجية الأدلة الرقمية في بيئة التحكيم، والاستفادة من الدراسات السابقة ذات العلاقة في دعم التحليل العلمي.

رابعاً: هيكل البحث:

لمعالجة موضوع الدراسة والإحاطة بجوانبها كافة، تم تقسيم البحث وفق الخطة الآتية:

الفصل الأول: الإطار العام للبحث.

الفصل الثاني: التحكيم المالي الإلكتروني.

الفصل الثالث: الأدلة المحاسبية الرقمية.

الفصل الرابع: حجية الأدلة المحاسبية الرقمية في التحكيم المالي الإلكتروني.

الفصل الخامس: النتائج والتوصيات.

الخاتمة.

قائمة المراجع.

الفصل الثاني

التحكيم المالي الإلكتروني

تمهيد:

يُعد التحكيم المالي الإلكتروني أحد الوسائل الحديثة في تسوية المنازعات المالية الناشئة عن المعاملات الإلكترونية، حيث يعتمد على استخدام الوسائل الرقمية في إدارة إجراءات التحكيم كافة دون الحاجة إلى الحضور المادي للأطراف. وقد جاء هذا التطور نتيجة التحول الكبير نحو الاقتصاد الرقمي وتزايد المعاملات الإلكترونية التي تتسم بالسرعة والتعقيد، مما يتطلب نظاماً إجرائياً يتوافق مع ماهيتها الرقمية.

أولاً: مفهوم التحكيم المالي الإلكتروني:

تعددت التعريفات التي وضعتها المنظمات الدولية والفقهاء لهذا المفهوم، وذلك تبعاً لاختلاف الزاوية التي ينظر منها إليه. حيث ركزت في مجملها على استخدام الوسائط الإلكترونية كبديل للمكان المادي في إدارة الخصومة التحكيمية.

فعرفته بعض الدراسات بأنه: "نظام قانوني يتم بموجبه تسوية المنازعات الناشئة عن المعاملات الإلكترونية باستخدام وسائل الاتصال الحديثة دون الحاجة إلى اللقاء المادي بين الأطراف" (صالح، 2024).

كما عرفته إحدى الدراسات بأنه: "آلية بديلة لتسوية منازعات عقود التجارة الإلكترونية تعتمد على استخدام الوسائط الرقمية في جميع مراحل وإجراءات التحكيم" (سعد والسيد، 2024).

وقد نظم قانون التحكيم الفلسطيني رقم (3) لسنة (2000) التحكيم بوجه عام، حيث عرفه بأنه اتفاق الأطراف على إحالة النزاع القائم أو المحتمل إلى محكم أو أكثر للفصل فيه بدلاً من القضاء، دون أن يتضمن تعريضاً صريحاً للتحكيم الإلكتروني، إلا أنه يُفهم ضمناً إمكانية تطبيقه على الوسائل الحديثة في ظل تطور وسائل الاتصال (قانون التحكيم الفلسطيني رقم 3 لسنة 2000).

ومن خلال التعريفات السابقة يمكن القول إن التحكيم المالي الإلكتروني هو: "عقد أو اتفاق بين الأطراف على إحالة نزاع مالي إلى هيئة تحكيمية يتم إدارة إجراءاتها باستخدام الوسائل الإلكترونية".

ثانياً: مبادئ التحكيم المالي الإلكتروني:

يقوم التحكيم المالي الإلكتروني على مجموعة من المبادئ الأساسية التي تشكل الإطار العام الذي يحكمه، ويأتي في مقدمتها مبدأ سلطان الإرادة، حيث لا يتم اللجوء إلى التحكيم إلا باتفاق الأطراف، وهو ما يعكس الطبيعة الرضائية لهذا النظام.

كما يقوم على مبدأ الحياد والاستقلال، إذ يجب أن تكون هيئة التحكيم محايدة ومستقلة عن أطراف النزاع لضمان عدالة القرار التحكيمي، وهو مبدأ أكدت عليه القواعد العامة للتحكيم التجاري الدولي. (UNCITRAL, 2006)

ومن المبادئ المهمة أيضاً مبدأ السرية، حيث تتم إجراءات التحكيم في بيئة إلكترونية مغلقة تضمن حماية بيانات الأطراف وسرية المعلومات المتداولة خلال النزاع، وهو ما يتوافق مع طبيعة المعاملات الرقمية الحديثة.

كما يُعد مبدأ المساواة بين الأطراف من المبادئ الجوهرية، إذ يجب تمكين كل طرف من عرض دفوعه ومستنداته بشكل متكافئ عبر الوسائل الإلكترونية دون تمييز.

ثالثاً: خصائص التحكيم المالي الإلكتروني:

يتميز بسمات تجعله الخيار الأمثل للنزاعات المالية المعقدة: (صالح، 2024).

- **تجاوز الحدود الجغرافية:** إمكانية عقد الجلسات والمداولات دون الحاجة للانتقال المادي، مما يسهل فض النزاعات المالية الدولية.
- **التخصص الفني العالي:** يتيح الاستعانة بمحكمين خبراء في "المحاسبة الجنائية الرقمية" وليس فقط في القانون.
- **الطابع التكنولوجي:** الاعتماد الكلي على البرمجيات والتوقيعات الرقمية في توثيق الإجراءات.

رابعاً: إجراءات التحكيم المالي الإلكتروني:

تمر إجراءات التحكيم المالي الإلكتروني بعد اتفاق الأطراف على اللجوء للتحكيم، تقديم الطلب إلكترونياً وإخطار الطرف الآخر عبر الوسائل الرقمية. بعد ذلك يتم تبادل المذكرات والمستندات إلكترونياً، وعقد الجلسات عبر تقنيات الاتصال المرئي، وصولاً إلى إصدار الحكم التحكيمي إلكترونياً وإبلاغ الأطراف به. وتتميز هذه الإجراءات بالسرعة وتقليل التكاليف مقارنة بالإجراءات التقليدية (UNCITRAL, 2006)، وبمرونتها واعتمادها الكامل على الوسائل الرقمية في إدارة الخصومة، بدءاً من تقديم الطلب إلكترونياً وانتهاءً بإصدار الحكم التحكيمي، وهو ما أكدته دراسة (كريم وبهراوة، 2025).

خامساً: مزايا التحكيم المالي الإلكتروني:

يتميز التحكيم المالي الإلكتروني بسرعة الفصل في المنازعات وتقليل التكاليف التشغيلية، إضافة إلى المرونة في إدارة الإجراءات عن بعد وإمكانية الوصول إليه من أي مكان، مما يجعله مناسباً لطبيعة المعاملات المالية الإلكترونية الحديثة (Susskind, 2019).

سادساً: عيوب التحكيم المالي الإلكتروني:

يواجه التحكيم المالي الإلكتروني بعض التحديات وأبرزها مخاطر أمن المعلومات واحتمالية التلاعب بالأدلة الرقمية، إضافة إلى صعوبة التحقق من مصداقية البيانات وضعف البنية التحتية التقنية في بعض الدول، مما قد يؤثر على فعالية تطبيقه (Casey, 2011).

خلاصة الفصل:

يتضح من خلال هذا الفصل أن التحكيم المالي الإلكتروني يمثل تطوراً طبيعياً لنظام التحكيم التقليدي، إلا أنه يتميز باستخدام الوسائل الإلكترونية في إدارة جميع إجراءاته. كما أنه يقوم على مبادئ قانونية أساسية ويتميز بعدة خصائص تجعله أكثر ملاءمة لطبيعة الاقتصاد الرقمي. ورغم مزاياه الكبيرة في السرعة والمرونة وتقليل التكاليف، إلا أنه يواجه تحديات تتعلق بالأمن الإلكتروني وحجية الأدلة الرقمية، مما يمهد للانتقال إلى دراسة الأدلة المحاسبية الرقمية في الفصل الثالث باعتبارها عنصراً جوهرياً في هذا النوع من التحكيم.

الفصل الثالث

الأدلة المحاسبية الرقمية

تمهيد:

أدى التطور التكنولوجي المتسارع إلى إحداث تحول جذري في النظم المحاسبية الحديثة، حيث لم تعد البيانات المالية تعتمد على المستندات الورقية التقليدية فقط، بل أصبحت تُنتج وتُعالج وتُخزن إلكترونياً داخل أنظمة معلومات محاسبية رقمية متكاملة. وقد ساهم هذا التحول في بروز ما يُعرف بالأدلة المحاسبية الرقمية التي أصبحت عنصراً أساسياً في عمليات التدقيق المالي وتسوية المنازعات، خاصة في البيئات التي تعتمد على التحكيم الإلكتروني. كما أن الاعتماد المتزايد على الأنظمة الرقمية في إعداد التقارير المالية عزز من أهمية هذه الأدلة في الإثبات والتحقق من صحة العمليات المالية (ياسين، 2023).

أولاً: مفهوم الأدلة المحاسبية الرقمية:

تُعرف الأدلة المحاسبية الرقمية بأنها "مجموعة البيانات والمعلومات المالية التي يتم إنشاؤها أو معالجتها أو تخزينها باستخدام الأنظمة الإلكترونية، ويمكن استخدامها في الإثبات أو التدقيق أو دعم القرارات المالية والقانونية".

كما عُرِفَتْ بأنها المخرجات الناتجة عن نظم المعلومات المحاسبية الحديثة مثل أنظمة ERP، والتي تُستخدم في تحليل العمليات المالية والتحقق من صحتها (Romney & Steinbart, 2018).

وفي هذا السياق، أصبحت الأدلة المحاسبية الرقمية تمثل ما يمكن تسميته بالذاكرة القانونية للنظام المالي الرقمي، لما تحمله من قدرة على توثيق العمليات المالية وتتبعها بشكل دقيق.

ثانياً: أنواع الأدلة المحاسبية الرقمية:

تتعدد أنواع الأدلة المحاسبية الرقمية بحسب مصدرها وطبيعتها، وهذا التنوع يعزز من قوة النظام الرقمي في الإثبات والتدقيق، ويمكن تصنيفها كما يلي:

- التقارير المالية الإلكترونية: مثل القوائم المالية الصادرة عن الأنظمة المحاسبية.
- سجلات الأنظمة المحاسبية (ERP): وهي بيانات العمليات اليومية داخل النظام.
- المراسلات الإلكترونية: مثل البريد الإلكتروني المتعلق بالمعاملات المالية.
- سجلات التدقيق (Audit Trail): وهي سجل تتبع العمليات داخل النظام المحاسبي.

ثالثاً: خصائص الأدلة المحاسبية الرقمية:

تتميز الأدلة المحاسبية الرقمية بعدة خصائص أساسية، وتؤكد الدراسات أن هذه الخصائص جعلت الأدلة الرقمية أكثر فاعلية لكنها في نفس الوقت أكثر عرضة للمخاطر التقنية، ومن أهم هذه الخصائص ما يلي: (محمود وأحمد، 2020)

- الإلكترونية: يتم إنتاجها وتخزينها رقمياً بالكامل.
- القابلية للتعديل: يمكن تغييرها مما يتطلب ضوابط رقابية.
- سهولة النقل: يمكن نقلها بسرعة عبر الشبكات.
- التكامل: ترتبط بأنظمة محاسبية متكاملة.
- القابلية للتحليل: يمكن تحليلها باستخدام برامج التدقيق الحديثة.

رابعاً: مصادر الأدلة المحاسبية الرقمية:

تنشأ الأدلة المحاسبية الرقمية من عدة مصادر رئيسية، منها:

- أنظمة وقواعد البيانات المحاسبية الإلكترونية.
- أنظمة تخطيط موارد المؤسسة (ERP).
- البنوك الإلكترونية والمعاملات المالية الرقمية.
- البريد الإلكتروني والمراسلات الرقمية.

خامساً: مخاطر وتحديات الأدلة المحاسبية الرقمية:

إن الإفراط في الاعتماد على الأدلة الرقمية دون ضوابط تدقيقية قد يؤدي إلى تضليل في النتائج المحاسبية، من أبرز هذه المخاطر والتحديات، ما يلي: (محمود وأحمد، 2020)

- مخاطر التلاعب والتعديل: إمكانية تغيير البيانات دون أثر واضح.
- الهجمات الإلكترونية: مثل الاختراق وفقدان البيانات.
- ضعف التحقق: صعوبة التأكد من صحة المصدر.
- الاعتماد على الأنظمة التقنية: لأي خلل تقني يؤثر على البيانات.
- التباين التشريعي: اختلاف القوانين في قبول الأدلة الرقمية.

خلاصة الفصل:

يتبين من خلال هذا الفصل أن الأدلة المحاسبية الرقمية أصبحت عنصراً جوهرياً في النظم المحاسبية الحديثة، حيث تلعب دوراً مهماً في الإثبات والتدقيق ودعم القرارات المالية. كما أنها تتميز بتنوع مصادرها وخصائصها التقنية، إلا أنها في المقابل تواجه تحديات تتعلق بالأمن الإلكتروني وإمكانية التلاعب بها. ويُعد فهم هذه الأدلة خطوة أساسية لدراسة مدى حجيتها في التحكيم المالي الإلكتروني، وهو ما سيتم تناوله في الفصل الرابع.

الفصل الرابع

حجية الأدلة المحاسبية الرقمية في التحكيم المالي الإلكتروني

تمهيد:

مع التوسع في استخدام الأنظمة الرقمية في المعاملات المالية، لم يعد النزاع يدور حول مستندات ورقية تقليدية، بل أصبح يعتمد بشكل متزايد على بيانات إلكترونية معقدة. وقد أدى ذلك إلى بروز إشكالية قانونية ومحاسبية تتمثل في مدى حجية الأدلة المحاسبية الرقمية في الإثبات، خاصة في بيئة التحكيم المالي الإلكتروني التي تتسم بالمرونة واتساع سلطة المحكم في تقدير الأدلة. ويكتسب هذا الموضوع أهمية خاصة في ظل تزايد الاعتماد على الأدلة الرقمية في دعم المراكز القانونية للأطراف، وما يثيره ذلك من تساؤلات حول مدى موثوقيتها وقابليتها للاعتماد (Casey, 2011).

أولاً: مفهوم الحجية في الإثبات:

تُعرف الحجية "بأنها القوة الإقناعية التي يتمتع بها الدليل أمام هيئة التحكيم للفصل في النزاع". وفي السياق الرقمي، لم تعد الحجية ترتبط بـ "الأصل الورقي"، بل بـ "موثوقية المصدر" واستمرارية سلامة البيانات منذ لحظة إنشائها حتى تقديمها كدليل (Moses, 2017). وقد تناول الفقه القانوني مسألة حجية الأدلة الإلكترونية بشكل موسع، حيث أن هذه الأدلة يمكن أن تتمتع بذات القوة الإثباتية للأدلة التقليدية متى توافرت فيها شروط الموثوقية وسلامة المصدر وإمكانية التحقق منها (العبودي، 2002).

ويرى الباحث أن حجية الدليل الرقمي في المحاسبة تستمد قوتها من قدرة النظام على منع الإنكار وضمان عدم التعديل.

ثانياً: مدى قبول الأدلة الرقمية أمام هيئات التحكيم:

تتجه هيئات التحكيم الحديثة إلى قبول الأدلة الرقمية باعتبارها وسيلة طبيعية للإثبات في ظل البيئة الإلكترونية، خاصة مع تزايد المعاملات الرقمية. إلا أن هذا القبول لا يكون مطلقاً، بل يخضع لعدة اعتبارات تتعلق بسلامة الدليل ومصدره.

وفي هذا السياق، تشير الدراسات إلى أن المحكم يتمتع بمرونة كبيرة في قبول الأدلة، حيث يمكنه الأخذ بالدليل الرقمي إذا اقتنع بسلامته ومصداقيته، حتى وإن لم يستوف بعض الشكليات التقليدية (Mason & Seng, 2017).

كما أن التطور في نظم المعلومات الحاسوبية جعل الأدلة الرقمية أكثر انتشاراً في النزاعات المالية، مما دفع هيئات التحكيم إلى التكيف مع هذا الواقع واعتماد هذه الأدلة بشكل متزايد (Romney & Steinbart, 2018).

وقد دعمت التشريعات العربية هذا التوجه، حيث اعترف قانون المعاملات الإلكترونية الأردني رقم (85) لسنة (2001) بالحجية القانونية للبيانات الإلكترونية، ومنحها قوة في الإثبات متى استوفت شروط السلامة والموثوقية.

ثالثاً: معايير تقييم الأدلة الحاسوبية الرقمية:

لكي يمنح المحكم الدليل الرقمي حجيته الكاملة، يجب أن تخضع المعطيات الحاسوبية لثلاثة معايير جوهرية: (عامر، 2025)

1. الأصالة (Authenticity): التحقق من أن الدليل صادر فعلاً عن النظام الحاسوبي للشركة ولم يتم زرعه من الخارج.

2. النزاهة (Integrity): التأكد من أن البيانات (مثل قيود التسوية أو الأصول الرقمية) لم تتعرض لأي تغيير أو حذف غير مصرح به.

3. قابلية التتبع (Traceability): من خلال فحص سجلات مسار التدقيق للتحقق من هوية المستخدمين الذين تعاملوا مع الدليل.

ويؤكد Casey (2011) أن هذه المعايير تُعد الأساس في تقييم الأدلة الرقمية، حيث إن ضعف أحدها قد يؤثر على قوة الدليل في الإثبات، وأن غياب الضوابط الرقابية قد يؤدي إلى تضليل في تقييم الأدلة، مما يستوجب اعتماد منهج تدقيقي دقيق عند التعامل مع البيانات الرقمية.

رابعاً: دور الخبير المحاسبي في تقييم الأدلة:

يلعب الخبير المحاسبي (أو المحاسب الجنائي) دور "عين المحكم" في البيئة الرقمية؛ حيث لا يقتصر دوره على مراجعة الأرقام، بل يمتد ليشمل:

- فحص سلامة النظم الإلكترونية والتأكد من خلوها من الثغرات الخلفية.
 - تقديم تقرير فني حول مدى موثوقية الإفصاح الإلكتروني للبيانات المحاسبية محل النزاع (ياسين، 2023).
 - المساعدة في تقدير قيمة الأصول الرقمية التي قد تكون محل نزاع، وضمان معالجتها محاسبياً بشكل سليم وفقاً لأحدث الدراسات (عامر، 2025).
- ويرى الباحث أن دور الخبير المحاسبي في تقييم الأدلة يزداد أهمية في ظل تعقيد الأنظمة الرقمية، حيث لا يستطيع المحكم في كثير من الأحيان تقييم الأدلة الفنية دون الاستعانة بخبير متخصص.

خامساً: أثر الأدلة المحاسبية الرقمية على قرارات التحكيم:

تؤثر الأدلة المحاسبية الرقمية بشكل مباشر على قرارات التحكيم، حيث تُعد في كثير من الحالات الأساس الذي تُبنى عليه القناعة النهائية لهيئة التحكيم.

فكلما كانت الأدلة واضحة وموثوقة وقابلة للتحقق زادت احتمالية اعتمادها في الحكم التحكيمي. أما في حال وجود شكوك حول سلامتها أو مصداقيتها، فإن ذلك قد يؤدي إلى استبعادها أو التقليل من قيمتها الإثباتية.

وتشير الدراسات إلى أن قوة الدليل الرقمي لا تكمن فقط في محتواه، بل في البيئة التقنية التي أُنتج فيها، ومدى توافر الضوابط التي تضمن سلامته (Casey, 2011).

سادساً: حالة عملية تطبيقية (نزاع مالي باستخدام أدلة رقمية):

**** موضوع النزاع:** ادعى شريك في "شركة القدس للتجارة" وجود تلاعب في صافي أرباح عام 2024م لتخفيض حصته. تمسك الطرف الأول بصحة القوائم المالية الإلكترونية المستخرجة من نظام (ERP)، بينما طعن الشريك في نزاهة تلك البيانات.

**** الإجراء والتحقيق الفني:** عينت هيئة التحكيم خبيراً محاسبياً رقمياً، والذي تجاوز التقارير الظاهرية وقام بفحص سجلات مسار التدقيق (Audit Trail) مباشرة من قاعدة بيانات النظام.

**** الأدلة الرقمية المكتشفة:**

• **كشف التلاعب:** أثبتت السجلات وجود (10) عمليات تعديل يدوية على "حساب المصروفات" تمت في وقت متأخر من ليلة إغلاق الحسابات.

• **تحديد المسؤولية:** أظهر سجل الدخول (Log Files) أن التعديلات تمت عبر حساب المدير المالي ومن عنوان (IP) خارجي، مما يسقط صفة "الأصالة" عن الدليل المقدم.

**** قرار المحكم:** بناءً على حجية مسار التدقيق التي لا تقبل الإنكار، قررت الهيئة:

- استبعاد التقارير المالية المتلاعب بها.
- اعتماد البيانات الرقمية الأصلية المستردة من النظام قبل التعديل.
- إلزام الشركة بدفع فروقات الأرباح للشريك بناءً على قوة الدليل الرقمي الخفي.

خلاصة الفصل:

يتضح أن حجية الأدلة المحاسبية الرقمية في التحكيم المالي الإلكتروني لا تقوم على وجود الدليل فقط، بل تعتمد على مدى توافر معايير السلامة والمصادقية فيه، إضافة إلى سلطة المحكم في تقدير الأدلة. كما أن دور الخبير المحاسبي يُعد عنصراً أساسياً في تقييم هذه الأدلة، خاصة في ظل تعقيد البيئة الرقمية. وبناءً على ذلك، فإن الأدلة الرقمية تمثل أداة فعالة في الإثبات، إلا أن الاعتماد عليها يتطلب وجود ضوابط تقنية وقانونية تضمن سلامتها وموثوقيتها.

الفصل الخامس

النتائج والتوصيات

تمهيد:

بعد دراسة الأبعاد القانونية للتحكيم المالي الإلكتروني، وتحليل طبيعة الأدلة المحاسبية الرقمية وحجيتها في الإثبات، يصل هذا البحث إلى محطته الختامية. ويهدف هذا الفصل إلى عرض أبرز النتائج التي توصل إليها البحث، وتقديم توصيات تعزز فاعلية استخدام الأدلة المحاسبية الرقمية في التحكيم المالي الإلكتروني.

أولاً: النتائج:

في ضوء ما تم عرضه وتحليله في فصول البحث، يمكن استخلاص مجموعة من النتائج الرئيسية التي تعكس طبيعة العلاقة بين التحكيم المالي الإلكتروني والأدلة المحاسبية الرقمية، وذلك على النحو الآتي:

1. يتبين أن التحكيم المالي الإلكتروني يمثل تطوراً طبيعياً لنظام التحكيم التقليدي، ويستجيب لمتطلبات البيئة الرقمية الحديثة التي تتسم بالسرعة والتعقيد.
2. أصبحت الأدلة المحاسبية الرقمية عنصراً أساسياً في الإثبات المالي، ولم تعد الأدلة الورقية كافية بمفردها في ظل التحول الرقمي في النظم المحاسبية.
3. تعتمد حجية الأدلة المحاسبية الرقمية بشكل رئيسي على مدى توافر معايير السلامة والمصادقية وإمكانية التحقق منها، وليس فقط على وجودها.
4. يتمتع المحكم في التحكيم المالي الإلكتروني بسلطة تقديرية واسعة في قبول الأدلة وتقييمها، مما يجعل الحكم على الدليل الرقمي مرتبطاً بقناعة هيئة التحكيم.
5. يلعب الخبير المحاسبي دوراً محورياً في دعم هيئة التحكيم من خلال تحليل الأدلة الرقمية والتحقق من صحتها، خاصة في ظل تعقيد الأنظمة المحاسبية الإلكترونية.
6. رغم مزايا الأدلة الرقمية، إلا أنها تواجه تحديات تتعلق بالأمن الإلكتروني وإمكانية التلاعب وصعوبة التحقق من المصدر في بعض الحالات.

ثانياً: التوصيات:

استناداً إلى النتائج السابقة، يمكن تقديم مجموعة من التوصيات التي من شأنها تعزيز فاعلية استخدام الأدلة المحاسبية الرقمية في التحكيم المالي الإلكتروني:

1. ضرورة تطوير الأطر التشريعية لتنظيم التعامل مع الأدلة الرقمية وتحديد معايير واضحة لقبولها في التحكيم.
2. تعزيز استخدام أنظمة رقابية متقدمة داخل الأنظمة المحاسبية لضمان سلامة البيانات ومنع التلاعب بها.
3. العمل على تدريب المحكمين والخبراء المحاسبين على التعامل مع الأدلة الرقمية وفهم طبيعتها التقنية.
4. الاعتماد على سجلات التدقيق الإلكتروني (Audit Trail) كوسيلة أساسية لتعزيز موثوقية البيانات المحاسبية.
5. توحيد المعايير الفنية والقانونية المتعلقة بالأدلة الرقمية على المستوى الدولي لتقليل التباين بين الأنظمة المختلفة.
6. تشجيع المؤسسات على استخدام أنظمة معلومات محاسبية متطورة تدعم الشفافية والإفصاح الإلكتروني.

الخاتمة

في ختام هذا البحث، يتضح أن الأدلة المحاسبية الرقمية أصبحت ركيزة أساسية في بيئة التحكيم المالي الإلكتروني، ولا يمكن الاستغناء عنها في إثبات الحقوق وتسوية المنازعات في ظل التحول الرقمي المتسارع في المعاملات المالية.

إلا أن حجية هذه الأدلة لا ترتبط بمجرد وجودها، بل تعتمد على مدى سلامتها وموثوقيتها، وما يتوافر لها من ضوابط تقنية وقانونية تضمن سلامة مصدرها وإمكانية التحقق منها، وهو ما يجعل من الأمن الرقمي والرقابة التقنية عنصرين حاسمين في قبولها أمام هيئات التحكيم.

وفي هذا السياق، فإن التكامل بين التحكيم المالي الإلكتروني والأدلة المحاسبية الرقمية يمثل تطوراً جوهرياً في آليات فض النزاعات، حيث لم يعد الحكم يعتمد فقط على القواعد القانونية التقليدية، بل أصبح يستند إلى بيانات رقمية دقيقة تعكس الواقع المالي الحقيقي للأطراف.

كما أن نجاح هذا النظام يرتبط بقدرة القائمين عليه على تحقيق التوازن بين التطور التكنولوجي من جهة، والضمانات القانونية من جهة أخرى، إلى جانب تعزيز دور الخبير المحاسبي في فحص وتقييم الأدلة الرقمية بما يضمن دقة النتائج وعدالة الأحكام.

وعليه، فإن تطوير الأطر التشريعية والتقنية يعد ضرورة ملحة لتعزيز الثقة في الأدلة المحاسبية الرقمية، وبما يحقق في النهاية عدالة التحكيم في البيئة الرقمية الحديثة.

قائمة المراجع

أولاً: المراجع العربية:

1. العبودي، عباس. (2002). حجية الأدلة الإلكترونية في الإثبات المدني. *مجلة القانون المقارن*، (العددان الأول والثاني). بغداد.
2. سعد، مصطفى، والسيد، فرج. (2024). إجراءات التحكيم الإلكتروني في منازعات عقود التجارة الإلكترونية (دراسة مقارنة بين التشريعات العربية). *مجلة الشريعة والقانون بالقاهرة*، 44(44)، 2311-2409.
3. صالح، أوريذة عبد الجواد. (2024). التحكيم الإلكتروني (دراسة تحليلية في القانون المدني الليبي). *مجلة البيان العلمية*، (17)، 64-7.
4. عامر، سليمان سالم محمد سالم. (2025). الأصول الرقمية وانعكاساتها على المعالجات المحاسبية في التقارير المالية. *مجلة البحوث المالية والتجارية*، 26(4)، 307-334.
5. قانون التحكيم الفلسطيني رقم (3) لسنة 2000. *الوقائع الفلسطينية*، غزة، فلسطين.
6. قانون المعاملات الإلكترونية الأردني رقم 85 لسنة 2001.
7. كريم، فاطمة زهرة وبوهاوة، واسيم. (2025). *خصوصيات خصومة التحكيم الإلكتروني* [أطروحة دكتوراه غير منشورة]. جامعة مولود معمري تيزي وزو.
8. محمود، إبراهيم، وأحمد، علي. (2020). الأدلة الرقمية وحجيتها في إثبات الجرائم الإلكترونية - دراسة فقهية مقارنة. *مجلة كلية الشريعة والقانون بأسسيوط*، 32(4)، 1071-1212.
9. نقاز، أحمد. (2022). دور التدقيق المبني على المخاطر في الحد من المبالغة في استخدام الأدلة وفقاً للمرجعية الدولية للتدقيق. *مجلة أبحاث اقتصادية معاصرة*، 5(1)، 319-334.
10. ياسين، فاطمة السيد العربي. (2023). دور التقنيات الرقمية الحديثة في تحسين الإفصاح الإلكتروني للبيانات المحاسبية. *مجلة البحوث المالية والتجارية*، 24(2)، 51-71.

ثانياً: المراجع الأجنبية:

1. Al-Saad, S., & Al-Otaibi, J. (2016). Auditing Evidence from the Islamic Fiqh Perspective: A Comparative Fiqh and Accounting Study. *Journal of King Abdulaziz University: Islamic Economics*, 29(3).
2. Casey, E. (2011). *Digital Evidence and Computer Crime: Forensic Science, Computers and the Internet* (3rd ed.). Academic Press.
3. Mason, S., & Seng, D. (2017). *Electronic Evidence*. Institute of Advanced Legal Studies, University of London.
4. Moses, M. L. (2017). *The Principles and Practice of International Commercial Arbitration* (3rd ed.). Cambridge University Press.
5. Romney, M. B., & Steinbart, P. J. (2018). *Accounting Information Systems* (14th ed.). Pearson.
6. Susskind, R. (2019). *Online Courts and the Future of Justice*. Oxford University Press.
7. UNCITRAL. (2006). *UNCITRAL Model Law on International Commercial Arbitration*. United Nations.
8. UNCITRAL. (2016). *Technical Notes on Online Dispute Resolution*. United Nations.